

통 보

1. 제 목 : 청탁금지법 위반 관련 과태료 부과에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○지원실
3. 내 용

가. 업무개요

공직자의 공정하고 투명한 업무수행을 위하여 「청탁금지법」은 금품등을 수수한 공직자에게 위반행위와 관련된 금품등 가액에 과태료를 부과하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「청탁금지법」 제8조(금품등의 수수 금지) 제2항과 공단 「임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제2항은 ‘직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다’고 정하고 있습니다.

이에 대한 과태료를 규정한 「청탁금지법」 제23조(과태료 부과) 제5항은 ‘동법 제8조 제2항을 위반한 자에게는 그 위반행위와 관련된 금품등 가액의 2배 이상 5배 이하에 상당하는 금액의 과태료를 부과한다’고 정하고 있습니다.

따라서, 공단 임직원은 공정한 직무수행을 위하여 금품등을 수수하여서는 아니되며, 금품등 수수 비위행위가 발생한 경우 관할법원에 과태료 부과처분을 통보하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○●지원실 임직원 행동강령 위반 관련 신고조사 결과, [표]와 같이 ○○○ 주임이 업무관련 업체A, B와 금전거래를 하여 「청탁금지법」 제8조(금품등의 수수금지) 제2항과 공단 「임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제2항을 위반한 사실을 확인하였습니다.

[표] 조사대상자와 업체간 금전거래 현황

일 자	경과 사항
'21.06.25	• 조사대상자가 업체A 대표로부터 300만원 차용
'21.08.27	• 조사대상자가 업체B 대표로부터 300만원 차용
'21.10.05	• 조사대상자가 업체A 대표에게 100만원 변제(1차)
'21.11.18	• 조사대상자가 업체A 대표에게 100만원 변제(2차)
'21.12.27	• 조사대상자가 업체A 대표에게 100만원 변제(원금 변제완료, 3차)
'21.12.28	• 조사대상자가 업체B 대표에게 300만원 변제(원금 변제완료)
'22.01.18	• 조사대상자가 업체A 대표에게 차용금 이자변제(62,500원)
'22.01.18	• 조사대상자가 업체B 대표에게 차용금 이자변제(50,000원)
'22.01.19	• 업체A 대표 차용금 이자 수령거부 및 반납(62,500원)

또한, 금전차용은 별도의 차용증서 작성 없이 유선 상으로 진행되어 차용금액 이자에 대한 별도 약정은 없었으며, 조사대상자는 감사 진행 중 차용금액의 이자 상당액이 부당수수 금품 등이 될 수 있음을 처음 인지하고 이후 이자를 업체에 납부 하였으나, 업체A에서 수령을 거부하며 이자를 반납한 사실을 확인하였습니다.

조사대상자가 무이자로 금전을 차용한 사안에 대하여 권익위 해석과 관련 판례는 ‘무이자 소비대차의 경우 금품 수수가액은 금융기관으로부터 대출받은 경우의 대출이율을 기준으로 하되, 이를 알 수 없는 경우에는 법정이율로 한다’고 하며,

법률자문은 금품수수가 적발된 후 이자를 지급하였다고 하더라도 이미 발생한 금품수수 행위가 존재하지 않는 것으로 볼 수 없다고 해석하고 있어, 차용기간 법정이율에 상당하는 금액*을 수수하여 「청탁금지법」 제8조(금품등의 수수금지) 제2항을 위반한 것으로 판단됩니다.

* 차용금 이자(차용기간 일할계산) : 업체A 59,315원, 업체B 50,959원

4. 조치할 사항

○ ☆☆이사는

- 「청탁금지법」 제23조(과태료 부과) 제5항 제1호에 따라 관할법원에 위반사실을 「통보」 조치하시기 바랍니다.(통보)